

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Poder de Polícia

1. Introdução

O **poder de polícia** é um dos mais importantes dentro dos poderes da administração pública, sendo amplamente cobrado pelas bancas de concurso. Se analisarmos um levantamento estatístico das provas dos últimos anos, veremos que ele se destaca em número de questões em comparação com os demais poderes.

Sua relevância se dá pelo fato de envolver diversas normas e detalhes que regulam a relação entre o interesse individual e o coletivo, o que justifica uma abordagem mais extensa sobre o tema.

O poder de polícia é exercido pela administração pública com o objetivo de **restringir direitos individuais em prol do interesse coletivo**. Isso significa que determinados direitos podem ser limitados para garantir o bem-estar da sociedade.

Um exemplo claro disso ocorreu durante a pandemia de Covid-19, quando o Estado impôs restrições à vida cotidiana para conter a propagação do vírus.

Entre essas medidas, estava a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais. Mesmo que muitos não gostassem de utilizá-las, essa exigência foi implementada para proteger a coletividade. Assim, o direito individual de andar livremente sem máscara foi restringido para preservar a saúde pública.

Outro exemplo significativo é a vacinação. Embora a administração pública não possa obrigar fisicamente uma pessoa a se vacinar, pode estabelecer restrições àqueles que optarem por não tomar a vacina.

Isso se reflete na proibição de acesso a certos locais, na restrição de viagens e em outras limitações impostas para estimular a imunização e, conseqüentemente, proteger a sociedade. Dessa forma, o poder de polícia atua equilibrando os direitos individuais e as necessidades do interesse público, garantindo a ordem e a segurança da coletividade.

O poder de polícia pode ser entendido de maneira simples como a **capacidade que a administração pública tem de condicionar, restringir ou limitar propriedades, atividades e liberdades das pessoas**.

Em essência, trata-se de uma **limitação do direito individual para garantir o interesse coletivo**. Vale destacar que esse conceito não está diretamente relacionado às forças policiais, como a polícia militar ou civil. O poder de polícia é uma prerrogativa da administração pública como um todo, abrangendo diversas situações além da atuação dos órgãos de segurança.



Tome nota!

PODER DE POLÍCIA: Poder que a administração pública tem de **condicionar, restringir ou limitar** as **propriedades, atividades e liberdades das pessoas**.

Um exemplo claro desse poder é a exigência de licença para construir. Mesmo que alguém tenha um terreno e os recursos financeiros necessários para erguer um imóvel, não pode simplesmente iniciar a construção sem autorização. Antes, é preciso obter uma licença da administração pública, o que demonstra a imposição de uma restrição ao direito de propriedade.

Outro caso recorrente é a interdição de estabelecimentos comerciais por órgãos como a vigilância sanitária. Se um restaurante ou qualquer outro comércio descumprir normas sanitárias, pode ser interditado para proteger a saúde pública, caracterizando uma típica atuação do poder de polícia.



Importante!

É importante diferenciar o **poder de polícia** do **poder disciplinar**. O **poder de polícia** se baseia na **supremacia geral do Estado sobre os cidadãos e pode resultar na aplicação de sanções mesmo sem uma relação jurídica prévia entre o Estado e o punido**.

Já o **poder disciplinar aplica sanções apenas dentro de relações jurídicas já estabelecidas**, como no caso de servidores públicos que descumprem normas internas.

Além disso, enquanto o poder disciplinar tem como **única função a aplicação de sanções**, o poder de polícia vai além: ele **também envolve fiscalização, atos de consentimento e edição de normas**.

Outro ponto essencial é que o poder de polícia deve estar **previsto em lei**. Como ele impõe restrições aos direitos dos cidadãos, é necessário que haja uma base legal autorizando sua aplicação.

As **limitações administrativas**, portanto, não surgem arbitrariamente, mas derivam de normas legais que o Estado tem a obrigação de fazer cumprir. Para isso, a administração pública utiliza **atos administrativos que garantem a fiscalização e a aplicação das leis**.

Esse processo de fiscalização faz parte da chamada polícia administrativa, que se diferencia da polícia judiciária, responsável por investigar crimes e atuar na repressão penal.

Assim, o poder de polícia da administração pública tem um papel fundamental na manutenção da ordem e na garantia do interesse coletivo, equilibrando a liberdade individual e a necessidade de controle estatal.



2. Conceito Legal - CTN

O poder de polícia é o único poder estatal que possui um conceito legal estabelecido em lei, enquanto os demais poderes são definidos pela doutrina. Esse conceito está previsto no Código Tributário Nacional (CTN), mais especificamente nos artigos 77 e 78, e seu entendimento é fundamental para concursos públicos.

O artigo 77 do CTN trata das taxas e menciona que elas podem ser cobradas em duas situações: quando há prestação de um serviço público específico e divisível ou quando há o exercício regular do poder de polícia.

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Isso significa que a atividade estatal de fiscalização e regulamentação pode gerar a cobrança de taxas. Um exemplo prático disso é a emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para obter a CNH, é necessário pagar uma taxa, pois sua emissão envolve uma análise por parte do Estado para verificar se o cidadão atende aos requisitos necessários para dirigir. Esse processo é uma manifestação do poder de polícia, que, ao ser exercido, justifica a cobrança de tributo.

Já o artigo 78 do CTN traz o conceito legal do poder de polícia, definindo-o como a **atividade da administração pública que, ao limitar ou disciplinar direitos, interesses ou liberdades, regula a prática de atos ou a abstenção de fatos em razão do interesse público.**

Esse conceito é amplamente aceito e pode ser cobrado diretamente em provas. Além disso, o artigo menciona que o poder de polícia pode abranger diversas áreas, como **segurança, higiene, ordem, costumes, disciplina do mercado, atividades econômicas que dependem de concessão ou autorização, tranquilidade pública e respeito à propriedade e direitos individuais e coletivos.**

Outro ponto importante abordado no artigo 78 é o parágrafo único, que define quando o poder de polícia é considerado regular. Para que o exercício do poder de polícia seja válido, ele **deve ser desempenhado pelo órgão competente, dentro dos limites da lei, respeitando o devido processo legal e sem abuso ou desvio de poder.**

Isso significa que, se o administrador extrapolar suas competências ou agir de forma arbitrária, o ato poderá ser considerado ilegal.

Portanto, o poder de polícia é um instrumento essencial da administração pública, permitindo que o Estado limite direitos individuais para garantir o bem-estar coletivo.

Sua previsão legal no Código Tributário Nacional reforça sua importância, especialmente no que diz respeito à cobrança de taxas relacionadas à sua aplicação. Esses aspectos são essenciais para quem estuda para concursos e precisa compreender a base normativa desse poder administrativo.

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar nº 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

3. Formas de Manifestação

O poder de polícia pode se manifestar de diversas formas, sendo classificadas principalmente em **normas gerais ou atos normativos** e em **atos individuais ou concretos**. Essa distinção é fundamental para compreender como a administração pública exerce seu poder de polícia em diferentes situações.

As **normas gerais**, também chamadas de **atos normativos**, possuem **aplicabilidade geral e abstrata**. Elas estabelecem **regras que se aplicam a toda a coletividade, sem se dirigirem a um indivíduo ou situação específica**.

Um exemplo clássico é o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que contém diversas normas de estacionamento. Há, por exemplo, a regra que determina que um veículo não pode ser estacionado a mais de um metro do meio-fio.

Outra regra estabelece que é proibido estacionar a menos de cinco metros de uma esquina. Essas normas não são direcionadas a uma pessoa em particular, mas sim a todos os cidadãos, regulando a conduta geral no trânsito.

Por outro lado, existem os **atos individuais ou concretos**, que se **dirigem a um destinatário específico e a uma situação particular**. Um exemplo claro disso ocorre quando alguém desrespeita uma norma geral de trânsito, como a proibição de estacionamento em um local específico.

Nesse caso, além da regra abstrata que proíbe o estacionamento, há a aplicação de uma multa direcionada exclusivamente ao infrator.

Essa multa não é uma norma geral que vale para todos ao mesmo tempo; trata-se de uma **consequência individual imposta a quem descumpriu a norma**. Assim, enquanto a regra geral estabelece uma conduta para todos, o ato concreto, como a multa, afeta diretamente uma pessoa ou situação específica.

Dessa forma, o poder de polícia pode atuar tanto de maneira ampla, através de normas gerais, quanto de forma específica, por meio de atos individuais. Esse equilíbrio permite que o Estado regule a convivência social e aplique sanções quando necessário, garantindo o cumprimento das regras estabelecidas para o bem coletivo.

O poder de polícia pode ser classificado também em **atos preventivos e atos repressivos**, cada um com uma função específica dentro da atuação da administração pública.

Os **atos preventivos** têm como principal objetivo **evitar que uma infração aconteça**. Em geral, os **atos de polícia administrativa são preventivos**, pois buscam impedir que o particular descumpra a legislação antes mesmo de cometer a irregularidade.

Um exemplo claro é a exigência de licença para construir. A administração pública impõe essa obrigação para garantir que a obra esteja de acordo com as normas estabelecidas no Plano Diretor do município, que define os limites geográficos e as regras para construções.

Sem essa licença prévia, há o risco de que a edificação seja feita de maneira irregular, contrariando a legislação. Dessa forma, ao exigir a licença, o poder público previne ilegalidades antes que elas ocorram.

Já os **atos repressivos** ocorrem quando **uma infração já foi cometida, e a administração precisa aplicar uma sanção como consequência**. Nesse caso, o Estado não está mais tentando prevenir o descumprimento da norma, mas sim **reagindo a uma ilegalidade já praticada**.

Seguindo o exemplo da construção civil, se um imóvel for erguido sem licença e em desacordo com a legislação municipal, a administração pode embargar a obra. Esse embargo é uma medida repressiva, pois representa uma penalidade aplicada em resposta à infração cometida.

Portanto, dentro do poder de polícia, há essa distinção fundamental entre os atos preventivos, que evitam a prática de ilegalidades, e os atos repressivos, que punem infrações já consumadas. Ambos desempenham um papel essencial na regulação da sociedade, garantindo que as normas sejam cumpridas e que o interesse coletivo seja preservado.



Importante!

O poder de polícia pode se manifestar através de:

- **Normas gerais/ atos normativos:** Estacionamento proibido;
- **Individuais/ concretos:** Multa.
- **Ato preventivo:** Tem como objetivo a prevenção de infração (licença);
- **Atos repressivos:** Atos que são consequência de uma ilegalidade (embargo de obra).

O poder de polícia pode ser dividido em dois tipos: o **poder de polícia administrativa** e o **poder de polícia judiciária**. A distinção entre esses dois é fundamental para compreender sua aplicação no direito administrativo e no direito penal.

A **regra geral** no direito administrativo é a **polícia administrativa**, pois seu foco está na **investigação e apuração de ilícitos administrativos**, ou seja, **infrações a normas que não configuram crimes**.

Por outro lado, a **polícia judiciária** tem como foco os **ilícitos penais, investigando crimes e aplicando sanções previstas no Código Penal e em legislações correlatas**.

Uma das principais diferenças entre esses dois tipos de poder de polícia está nas sanções aplicadas. Enquanto a **polícia judiciária impõe sanções criminais**, como reclusão e detenção, a **polícia administrativa aplica apenas sanções administrativas**.

Por exemplo, ao verificar que um motorista dirigiu de forma irregular, a administração pode aplicar penalidades como multas, suspensão ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Da mesma forma, ao identificar irregularidades em um estabelecimento comercial, a administração pode interditá-lo. Nenhuma dessas medidas resulta em prisão, pois não há a imposição de penas criminais dentro da polícia administrativa.

Outra distinção importante está no objeto da fiscalização. O **poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos e atividades, enquanto a polícia judiciária tem como foco as pessoas**.

Assim, na polícia administrativa, a fiscalização pode recair sobre uma obra irregular, sobre um estabelecimento comercial ou sobre uma atividade econômica específica. Já na polícia judiciária, o objetivo é investigar e responsabilizar criminalmente indivíduos que cometeram crimes.

Quanto à competência para o exercício desses poderes, a **polícia administrativa pode ser exercida por diversos órgãos da administração pública, desde que haja previsão legal para isso**. Qualquer pessoa jurídica de direito público pode ter competência para exercer o poder de polícia administrativa.

Exemplos incluem órgãos como a Secretaria de Meio Ambiente, que fiscaliza a poluição sonora, e a Receita Federal, que exerce poder de polícia em questões tributárias.

Além disso, algumas polícias, como a Polícia Militar, também podem exercer a polícia administrativa em determinadas situações, como na fiscalização de trânsito e meio ambiente. Um exemplo é o BPTRAN, batalhão da Polícia Militar responsável pela fiscalização de trânsito em algumas regiões.

Por outro lado, a **polícia judiciária só pode ser exercida por órgãos específicos da administração pública**, como a Polícia Civil e a Polícia Federal. Isso se deve ao fato de que esses órgãos possuem a atribuição de investigar crimes, realizar inquéritos e coletar provas para subsidiar processos criminais.

A polícia judiciária tem caráter científico e técnico, sendo responsável por conduzir investigações e encaminhar os resultados ao Poder Judiciário para a devida responsabilização criminal.

Portanto, o poder de polícia administrativa e o poder de polícia judiciária possuem diferenças essenciais em relação ao seu objeto de fiscalização, às sanções aplicadas e aos órgãos responsáveis por seu exercício.

Enquanto a polícia administrativa busca garantir o cumprimento de normas e prevenir infrações administrativas, a polícia judiciária atua no combate e na repressão a crimes, garantindo a aplicação da lei penal.

A natureza do poder de polícia também diferencia a polícia administrativa da polícia judiciária. A **polícia administrativa é primordialmente preventiva, enquanto a polícia judiciária é primordialmente repressiva**. No entanto, essa classificação não significa que cada uma seja exclusivamente preventiva ou repressiva, pois há exceções em ambos os casos.

No caso da polícia administrativa, o foco principal é a prevenção, ou seja, evitar que infrações aconteçam. A exigência de licenças para construir, a fiscalização de estabelecimentos comerciais e a regulamentação de trânsito são exemplos de medidas preventivas adotadas pelo poder público.

No entanto, quando a administração aplica sanções, como multas ou interdições, está exercendo um ato repressivo dentro da polícia administrativa. Assim, mesmo que sua atuação seja predominantemente preventiva, ela também pode ter caráter repressivo quando necessário.

Já a polícia judiciária funciona de maneira oposta. Seu papel principal é **repressivo**, pois sua atuação ocorre após a prática de um crime, investigando, identificando os responsáveis e reunindo provas para que sejam punidos de acordo com a lei.

Como regra, a polícia judiciária só age depois que o crime já aconteceu, pois não há como investigar um delito que ainda não ocorreu. No entanto, isso não significa que sua atuação seja exclusivamente repressiva.

Há situações em que a polícia judiciária pode atuar preventivamente, como em campanhas educativas para reduzir crimes contra a vida, crimes de trânsito ou crimes patrimoniais. Essas ações têm o objetivo de conscientizar a população e evitar que infrações penais sejam cometidas.

Portanto, a principal distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária em relação à sua natureza é que a primeira busca prevenir infrações, enquanto a segunda reprime crimes já cometidos. No entanto, ambas podem, em casos específicos, desempenhar funções opostas ao seu caráter predominante, demonstrando a flexibilidade e a amplitude do poder de polícia no Estado.

TIPOS DE PODER DE POLÍCIA		
PODER DE POLÍCIA	ADMINISTRATIVA	JUDICIÁRIA
Natureza	+ Preventiva	+ Repressiva
Incidência	Bens, direitos e atividades	Pessoas
Competência para Exercer	Administração pública (PJ de direito público)	Órgãos específicos (PC e PF)
Foco	Ilícito administrativo	Ilícito penal
Sanções	Administrativas	Criminais (CP e CPC)

4. Competência Originária do Poder de Polícia

A competência para exercer esse poder, **em regra**, cabe exclusivamente às **pessoas jurídicas de direito público**, o que significa que tanto os entes federativos quanto determinados órgãos e entidades da administração pública estão aptos a exercê-lo.

Para entender melhor, vamos entender que a administração pública é dividida em direta e indireta. A **administração direta compreende os entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios**.

Já a **administração indireta engloba entidades como fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas**. No que diz respeito ao poder de polícia, a regra geral estabelece que apenas as pessoas jurídicas de direito público podem exercê-lo, o que inclui os entes federativos e determinadas entidades da administração indireta.

As **autarquias são pessoas jurídicas de direito público** e, portanto, podem exercer o poder de polícia. No entanto, as **sociedades de economia mista e as empresas públicas são pessoas jurídicas de direito privado** e, como **regra**, não têm essa competência.

As **fundações públicas**, por sua vez, podem ser **tanto de direito público quanto de direito privado**. Quando são de direito privado, não exercem poder de polícia, em regra, mas quando possuem natureza jurídica de autarquia – sendo chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais – podem exercer esse poder, pois se enquadram como pessoas jurídicas de direito público.

O poder de polícia pode ser classificado como originário ou delegado. O **poder de polícia originário pertence ao ente federativo, pois a titularidade dessa competência nasce com ele**.

Já o **poder de polícia delegado ocorre quando o ente federativo transfere essa competência** para uma pessoa jurídica de direito público da administração indireta, como uma autarquia.

Um exemplo clássico é o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que exerce o poder de polícia de trânsito, mas essa competência foi originalmente concedida ao ente federativo e posteriormente transferida à autarquia.

Portanto, é essencial compreender essa distinção. Se uma questão de prova abordar o poder de polícia originário, refere-se ao que é exercido diretamente pelos entes federativos.

Já o poder de polícia delegado ou derivado é aquele transferido para entidades da administração indireta, desde que sejam pessoas jurídicas de direito público, como autarquias e fundações públicas com essa natureza. Empresas estatais e fundações de direito privado, por outro lado, não exercem poder de polícia.

Esse conhecimento é fundamental para garantir um bom desempenho em concursos e compreender a estrutura da administração pública no exercício de suas funções essenciais.



Tome nota!

Em regra:

ADM. PÚB. DIRETA:

- **União, Estados, DF e Municípios (PJ de direito público) → Poder de Polícia Originário**

ADM. PÚB. INDIRETA:

- **Fundações públicas (PJ de direito público ou privado) → A PJ de dir. Público pode exercer o Poder de polícia** Delegado/Derivado.
- **Autarquias (PJ de direito público) → Poder de polícia Delegado/Derivado**
- Sociedade de Economia Mista (PJ de direito privado)
- Empresa Pública (PJ de direito privado)

O poder de polícia, **em regra**, é exercido exclusivamente por pessoas jurídicas de direito público, mas **há algumas situações excepcionais em que ele pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado, sempre com certas limitações**.

Antes de detalhar esses casos, é essencial compreender o chamado **ciclo de polícia**, um conceito desenvolvido pela doutrina e aceito tanto pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Esse ciclo organiza e divide as atividades do poder de polícia em quatro etapas fundamentais.

A primeira etapa é a **ordem**, também chamada de legislação. Nessa fase, é estabelecida a norma que autoriza a execução do poder de polícia. Como o poder de polícia deve estar previsto em lei, essa etapa representa a base legal que define as regras que serão aplicadas.

Em seguida, vem a etapa do **consentimento**, na qual o Estado permite que um particular exerça determinada atividade, desde que cumpra as exigências impostas pelo poder público. Essa autorização se dá por meio de atos administrativos como licenças e alvarás.

A terceira etapa é a **fiscalização**, momento em que o poder público verifica se o particular está cumprindo as condições previamente estabelecidas. Essa fiscalização pode ocorrer de forma contínua ou pontual, dependendo da atividade regulada.

Por fim, temos a etapa da **sanção**, na qual o Estado aplica penalidades caso o particular descumpra as normas. Embora a sanção seja um aspecto importante do poder de polícia, ela não é sua finalidade principal, pois o poder de polícia tem caráter predominantemente preventivo, buscando evitar infrações antes que elas ocorram.

Um exemplo prático desse ciclo pode ser visto na regulação do trânsito. Na etapa da ordem, existe uma lei – o Código de Trânsito Brasileiro – que determina a necessidade de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir.

Na etapa do consentimento, um candidato passa por aulas e exames até obter a licença do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que consente que ele possa dirigir.

A etapa da fiscalização ocorre diariamente, por meio de câmeras, agentes de trânsito e policiamento especializado, que monitoram o cumprimento das normas de trânsito. Caso ocorra uma infração, entra em ação a etapa da sanção, com a aplicação de penalidades como multas, apreensão do veículo ou até suspensão da CNH.

Esse ciclo de polícia demonstra como o poder de polícia funciona na prática e como suas etapas se interligam para garantir a ordem pública. Compreender essa estrutura é essencial para interpretar corretamente as situações em que o poder de polícia pode ou não ser delegado a entes privados.

Entendendo esse ciclo, a **delegação do poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado** é um tema que passou por evolução no entendimento dos tribunais superiores.

Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceu que apenas os atos materiais do poder de polícia poderiam ser delegados a entidades privadas.

Os atos materiais são aqueles que não envolvem manifestação de vontade do poder público, sendo meros atos de execução. Um exemplo disso é a manutenção de equipamentos de fiscalização, como câmeras de monitoramento e lombadas eletrônicas.

A empresa contratada para realizar esse serviço não toma decisões nem aplica penalidades; apenas executa uma atividade técnica. Dessa forma, o poder público pode contratar uma empresa privada, via licitação e contrato administrativo, para realizar esses serviços auxiliares.

Posteriormente, o **Superior Tribunal de Justiça (STJ) ampliou esse entendimento e reconheceu que a delegação poderia abranger também as etapas de consentimento e fiscalização dentro do ciclo do poder de polícia.**

A etapa do consentimento ocorre quando o Estado autoriza um particular a exercer determinada atividade, como no caso da emissão de carteiras de habilitação. O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN) pode contratar uma gráfica privada para produzir as CNHs, o que configura um ato de consentimento delegado.

Já na etapa de fiscalização, a delegação pode ocorrer de forma mais abrangente. Um exemplo disso é quando o Estado contrata uma empresa privada não apenas para a manutenção de câmeras de monitoramento, mas também para operar uma central de fiscalização.

Nessa situação, a empresa privada monitora as imagens captadas e encaminha registros de possíveis infrações ao órgão público competente, que então analisa e decide sobre a aplicação das penalidades.

Esse modelo permite uma participação mais ativa da iniciativa privada no poder de polícia, desde que as decisões finais e atos punitivos permaneçam sob a responsabilidade do Estado.

Contudo, há cerca de dois ou três anos, o **STF ajustou sua posição para alinhar-se ao ciclo de polícia e passou a permitir, em caráter excepcional, que a etapa de sanção também fosse delegada a pessoas jurídicas de direito privado.**

No entanto, essa delegação não pode ser feita de forma indiscriminada. Para que uma entidade privada possa aplicar sanções, ela precisa atender cumulativamente a uma série de requisitos estabelecidos pelo STF. Primeiramente, essa delegação deve **ocorrer por meio de lei específica.**

Além disso, a entidade deve fazer **parte da administração pública indireta**, ou seja, não pode ser uma empresa completamente privada, restringindo assim as possibilidades de delegação.

Outro requisito é que a entidade **tenha capital majoritariamente público**, o que garante que o controle do Estado sobre suas decisões seja mantido. Embora pareça redundante, esse critério foi explicitado pelo STF na tese de repercussão geral.

Além disso, a entidade que recebe a delegação deve **atuar exclusivamente na prestação de serviço público próprio do Estado e não pode estar inserida em um regime concorrencial**. Isso significa que estatais que exploram atividades econômicas não podem receber essa delegação.



Importante!

É possível a **delegação para PJ de direito privado**:

- Segundo **STJ**: Podem ser delegados o **consentimento e a fiscalização**;
- Segundo **STF**: Podem ser delegados o **consentimento, a fiscalização e a sanção**.
 - A sanção somente por meio de Lei, para a administração púb. indireta, com capital majoritariamente público, exclusivamente na prestação de serviço público e em regime não-concorrencial.

O caso que levou essa discussão ao STF envolveu a BHTrans, uma sociedade de economia mista do município de Belo Horizonte que desempenha funções de fiscalização e aplicação de penalidades no trânsito municipal. Até então, como a BHTrans era uma pessoa jurídica de direito privado, a jurisprudência determinava que, embora pudesse fiscalizar, não poderia aplicar multas diretamente.

Em tese, caberia à BHTrans identificar irregularidades e repassá-las para o órgão público competente, como uma secretaria municipal, que então aplicaria as sanções. No entanto, a BHTrans começou a aplicar penalidades diretamente, o que gerou questionamentos jurídicos e levou o caso ao STF.

A decisão do Supremo validou essa prática, desde que a entidade cumprisse os requisitos estabelecidos.

Dessa forma, a nova tese do STF estabelece que é constitucional a delegação do poder de polícia, inclusive da etapa de sanção, para pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração indireta, tenham capital majoritariamente público, prestem exclusivamente serviços públicos próprios do Estado e operem em regime não concorrencial.

Essa mudança jurisprudencial impacta diretamente a forma como o poder de polícia pode ser exercido e amplia a participação da administração indireta na aplicação de sanções, sempre sob a supervisão do Estado.

REPERCUSSÃO GERAL - STF

STF

Repercussão geral constitucional que assenta a seguinte tese objetiva:

“É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da Administração Pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial.”

(STF - RE 633782, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020)

A jurisprudência que queremos analisar agora trata da possibilidade de a Guarda Civil Municipal exercer o poder de polícia de trânsito. Para entender essa questão, é fundamental começar com a leitura do artigo 144 da Constituição Federal, que elenca os órgãos de segurança pública.

Segundo esse artigo, a segurança pública é um dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, sendo exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público por meio da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares, Corpo de Bombeiros Militares e, mais recentemente, as Polícias Penais, que incluem as Polícias Penais Estaduais e Federal.

Importante destacar que a Guarda Municipal não está incluída nesse rol de órgãos de segurança pública.

O parágrafo 8º desse mesmo artigo trata especificamente da Guarda Municipal, estabelecendo que os municípios poderão criar guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme a legislação.

Isso significa que, constitucionalmente, a Guarda Municipal tem um objetivo primário bastante restrito: proteger bens, serviços e instalações municipais. No entanto, há uma legislação nacional, conhecida como Estatuto da Guarda Municipal, que detalha suas funções e atuação.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

- I - polícia federal;
- II - polícia rodoviária federal;
- III - polícia ferroviária federal;
- IV - polícias civis;
- V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
- VI - polícias penais federal, estaduais e distrital.

[...]

§ 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei.

A atuação da Guarda Municipal varia bastante de município para município. Em João Pessoa, por exemplo, a presença da Guarda Municipal ainda é limitada, sendo mais comum ver viaturas da polícia do que da guarda.

No entanto, em municípios vizinhos, como Cabedelo e Conde, a Guarda Municipal tem uma atuação mais intensa, chegando até mesmo a exercer fiscalização de trânsito e colaborar na segurança pública. Nessas cidades, é mais comum ver a guarda atuando do que a própria polícia em algumas situações.

Diante dessa realidade, surge a dúvida: a Guarda Municipal pode fiscalizar o trânsito? Mesmo não estando no rol dos órgãos de segurança pública, a resposta do Supremo Tribunal Federal esclarece essa questão.

O STF determinou que a fiscalização de trânsito está dentro do chamado poder de polícia, e este não tem relação direta com os órgãos de segurança pública.

A distinção fundamental está entre a polícia administrativa e a polícia judiciária. Assim, o fato de a Guarda Municipal não ser um órgão de segurança pública não a impede de exercer o poder de polícia, desde que haja previsão legal.

O Supremo Tribunal Federal esclareceu ainda que a fiscalização de trânsito, incluindo a aplicação de sanções administrativas, configura mero exercício do poder de polícia e pode ser desempenhada por entidades que não sejam policiais.

Dessa forma, dentro das competências estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, os municípios têm a possibilidade de delegar esse poder à Guarda Municipal.

O parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição não impede que a Guarda Municipal tenha funções adicionais à proteção de bens, serviços e instalações. Na verdade, essa atribuição é exemplificativa e não taxativa, o que significa que a Guarda Municipal pode exercer outras funções conforme determinado por lei.

Assim, o STF fixou a seguinte tese em repercussão geral: é constitucional que as guardas municipais exerçam o poder de polícia de trânsito, incluindo a aplicação de sanções administrativas, desde que estas estejam previstas em lei. Portanto, desde que haja previsão legal, a Guarda Municipal pode aplicar penalidades e fiscalizar o trânsito dentro de sua competência.

REPERCUSSÃO GERAL - STF

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PODER DE POLÍCIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. GUARDA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Poder de polícia não se confunde com segurança pública. (...) 2. A fiscalização do trânsito, com aplicação das sanções administrativas legalmente previstas, embora possa se dar ostensivamente, constitui mero exercício de poder de polícia, não havendo, portanto, óbice ao seu exercício por entidades não policiais. (...) 4. **Dentro de sua esfera de atuação, delimitada pelo CTB, os Municípios podem determinar que o poder de polícia que lhe compete seja exercido pela guarda municipal.** 5. O art. 144, §8º, da CF, não impede que a guarda municipal exerça funções adicionais à de proteção dos bens, serviços e instalações do Município. (...) 6. Desprovemento do recurso extraordinário e fixação, em **repercussão geral**, da seguinte tese: **é constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas.** (STF - RE 658570, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG 29-09-2015 PUBLIC 30-09-2015).

5. Atributos do Poder de Polícia

O poder de polícia possui **atributos** essenciais que conferem prerrogativas à administração pública para regulamentar e restringir direitos em prol do interesse coletivo.

O primeiro atributo é a **discricionariedade**, que significa que, como regra geral, o poder de polícia é **exercido com liberdade de escolha quanto à conveniência e oportunidade da ação**.

Um exemplo disso é a decisão de um órgão de trânsito de fechar uma avenida para manutenção, determinando que o tráfego seja desviado para outra via paralela.

Da mesma forma, a vigilância sanitária pode escolher quais estabelecimentos fiscalizar e em que momento, de acordo com o interesse público. No entanto, nem todos os atos de polícia são discricionários.

Existem os chamados atos de polícia vinculados, nos quais a administração não tem margem de escolha, sendo obrigada a agir conforme critérios previamente estabelecidos. Um exemplo disso é a concessão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH): se o candidato cumpre todos os requisitos exigidos, a administração deve conceder a licença, sem poder decidir diferentemente.

Outro atributo do poder de polícia é a **coercibilidade ou imperatividade**, que se refere à possibilidade de a administração **impor obrigações ao cidadão sem a necessidade de sua concordância**.

Quando um motorista comete uma infração de trânsito, a administração pública não lhe pergunta se aceita ou não a multa; ela simplesmente impõe a penalidade.

O mesmo ocorreu durante a pandemia, quando medidas como o uso obrigatório de máscaras e restrições de circulação foram impostas à população sem consulta prévia. Isso demonstra que a administração pode determinar o cumprimento de regras independentemente da vontade do administrado.

O terceiro atributo do poder de polícia é a **autoexecutoriedade**, que permite que a administração **execute diretamente suas decisões sem a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário**. Isso significa que, em certas situações, o próprio órgão administrativo pode tomar medidas para fazer valer suas determinações.

Um exemplo prático ocorre nos estacionamento de farmácias e hospitais, onde a legislação local pode determinar que as vagas sejam exclusivas para clientes em atendimento.

Se um veículo estaciona irregularmente nesse espaço, a administração pública pode não apenas aplicar uma multa, utilizando a imperatividade, mas também remover o veículo do local sem precisar de autorização judicial, aplicando a autoexecutoriedade.

Contudo, a autoexecutoriedade não se aplica a todos os atos do poder de polícia. Para ser exercida, **deve haver previsão legal ou uma situação de urgência que justifique a ação imediata da administração.**



Tome nota!

Atributos do Poder de Polícia:

- **Discrecionalidade** (regra);
- **Coercibilidade ou imperatividade** (criar obrigações);
- **Autoexecutoriedade** (decorre de Lei ou de situação de urgência).

No caso da aplicação de multas, por exemplo, a administração pode impor a penalidade, mas não pode simplesmente executar a cobrança do valor de forma direta. Se o infrator não paga a multa dentro do prazo, a administração pode impor restrições, como impedir a renovação da CNH ou do licenciamento do veículo.

No entanto, **para executar a cobrança da dívida, penhorando bens ou bloqueando valores em conta bancária, a administração precisa recorrer ao Poder Judiciário**, ingressando com uma ação de execução fiscal. Isso demonstra que, embora o poder de polícia seja amplo, ele possui limites bem definidos, garantindo o equilíbrio entre a autoridade estatal e os direitos dos cidadãos.

Um ponto importante sobre a autoexecutoriedade é a existência do chamado **contraditório diferido**. Normalmente, quando a administração pública pretende aplicar uma sanção ou restringir um direito particular, é necessário que primeiro se conceda ao indivíduo a oportunidade de defesa, garantindo o contraditório e a ampla defesa antes da imposição da medida.

No entanto, no caso da autoexecutoriedade, esse processo é invertido: **a administração pública age primeiro e só depois oferece ao particular a possibilidade de se defender.**

Um exemplo claro disso é a remoção de veículos estacionados de maneira irregular. Se um carro está parado em um local proibido, como em uma vaga exclusiva para clientes de uma farmácia, a administração pública não vai esperar o proprietário do veículo chegar para iniciar o procedimento de reboque.

O órgão competente simplesmente executa a remoção do veículo e, posteriormente, o proprietário tem a oportunidade de questionar a medida. Esse modelo, em que o contraditório ocorre depois da ação da administração, caracteriza o contraditório diferido.

Embora o contraditório prévio seja a regra no direito administrativo, a autoexecutoriedade representa uma exceção justificada pela necessidade de atuação imediata da administração para garantir a ordem e o interesse público.

Dessa forma, a possibilidade de defesa não é eliminada, apenas postergada, garantindo que o administrado possa questionar a medida posteriormente, mas sem impedir que a administração tome ações urgentes quando necessário.

6. Prescrição para Sanção

O poder de polícia, ao impor sanções, deve observar o prazo prescricional, ou seja, o tempo limite para a aplicação da penalidade. Nenhuma sanção pode ser aplicada indefinidamente, pois a administração pública possui um prazo para exercer seu poder punitivo.

A **regra geral** é que esse **prazo é de cinco anos, contados a partir da prática da infração**. Caso a administração não aplique a sanção dentro desse período, ocorre a prescrição, o que significa que ela perde o direito de punir o infrator, caracterizando a extinção da pretensão punitiva.

Entretanto, é necessário diferenciar as infrações instantâneas das infrações permanentes. No caso de **infrações instantâneas**, como uma multa de trânsito por avanço de sinal vermelho, o prazo prescricional começa a contar no exato momento em que a infração ocorre.

Porém, há situações em que a infração não ocorre de maneira isolada, mas se prolonga no tempo, caracterizando uma **infração permanente**.

Esse é o caso, por exemplo, de um supermercado que mantém um produto vencido na prateleira. Se o produto venceu no dia 15 de janeiro e permaneceu disponível para venda até o dia 7 de fevereiro, a infração começou no momento em que o produto venceu e se estendeu até o momento em que foi retirado.

Nesse caso, a contagem do prazo prescricional de cinco anos só se inicia no dia 7 de fevereiro, quando a ilegalidade cessou.

É importante distinguir infrações permanentes de infrações reiteradas. Se um motorista avança o sinal vermelho diariamente, ele não está cometendo uma infração permanente, mas sim sucessivas infrações independentes, cada uma sujeita ao seu próprio prazo prescricional.

Já no caso do supermercado, o erro não se renova a cada dia como uma nova infração, mas sim se mantém como um único e contínuo descumprimento da norma até sua regularização.

Assim, na infração permanente, a prescrição só começa a contar quando a irregularidade deixa de existir. Esse entendimento é fundamental para a correta aplicação das penalidades e para garantir que a administração pública atue dentro dos limites legais, respeitando os prazos para o exercício do poder de polícia.

Em algumas situações, **uma única conduta pode configurar tanto um ilícito penal quanto um ilícito administrativo**. Um exemplo disso é um motorista que, ao dirigir embriagado, atropela e mata um pedestre.

Nesse caso, ele comete um crime de homicídio, configurando um ilícito penal, mas também pratica uma infração administrativa por conduzir sob efeito de álcool. Diante disso, ele responderá a duas ações distintas: uma ação criminal, para apurar o homicídio, e uma ação administrativa, para tratar da infração de trânsito.

Nesses casos, o prazo prescricional da infração administrativa não seguirá a regra geral de cinco anos. Isso porque, quando a mesma conduta caracteriza também um crime, **o prazo de prescrição da infração administrativa será vinculado ao prazo prescricional da infração penal correspondente**.

Assim, se a prescrição do crime for de 20 anos, como no caso do homicídio, a administração pública terá também 20 anos para aplicar a sanção administrativa. Isso significa que a infração administrativa herda o prazo de prescrição do ilícito penal quando ambos decorrem do mesmo ato.



Regra: 5 anos

- Porém a **prescrição do ilícito penal vincula do ilícito administrativo se decorrerem de uma mesma conduta.**

Além disso, existe um segundo momento de prescrição relacionado à execução da punição. Para entender melhor, basta observar o fluxo do processo sancionatório.

Primeiro, ocorre a infração. A partir desse momento, a administração pública tem até cinco anos para aplicar a penalidade, como no caso de uma multa de trânsito.

Se a administração respeita esse prazo e impõe a multa dentro do período correto, **inicia-se um novo prazo prescricional: o da execução da sanção.** Caso o infrator não pague a multa, a administração pública terá mais cinco anos, a partir da aplicação da penalidade, para buscar sua execução.

No caso de sanções autoexecutórias, como a remoção de um veículo irregular, a administração pode executar diretamente a penalidade dentro desse período de cinco anos.

No entanto, quando a penalidade não é autoexecutável, como a multa, a administração precisa ingressar com uma ação judicial de execução dentro desse mesmo prazo. Se a administração não tomar as medidas necessárias dentro desse período, a pretensão executória prescreve, impossibilitando a cobrança da penalidade.

Dessa forma, o poder de polícia segue limites temporais bem definidos, tanto para aplicar sanções quanto para executá-las, garantindo que a administração pública atue dentro da legalidade e respeite os direitos dos administrados.

A **prescrição intercorrente** ocorre quando um processo já iniciado fica parado por **mais de três anos sem movimentação.** Isso significa que, mesmo depois de a administração pública ter iniciado um procedimento para apurar uma infração, se houver inércia por um período superior a três anos, a prescrição intercorrente extingue o direito de punição.

O termo "intercorrente" se refere ao fato de que a prescrição acontece dentro do curso de um processo que já estava em andamento.

O prazo prescricional **pode ser suspenso** em determinadas situações, como na vigência de um **Termo de Ajustamento de Conduta (TAC).** O TAC é um acordo firmado entre a administração pública ou o Ministério Público e o infrator, estabelecendo compromissos para corrigir irregularidades e evitar penalidades mais severas.

Por exemplo, se uma fábrica estava poluindo um rio, o Ministério Público pode firmar um TAC com a empresa, determinando a interrupção imediata da poluição, o pagamento de uma multa e a implementação de programas ambientais por um período determinado.

Durante a vigência do TAC, o prazo prescricional fica suspenso, ou seja, ele para de correr. Se o infrator cumprir integralmente o acordo, a punibilidade é extinta. Porém, **se houver descumprimento do TAC, o prazo prescricional volta a contar do ponto onde havia parado antes da suspensão.**

Além da suspensão, há também a **possibilidade de interrupção da prescrição**, que ocorre quando a **administração pública toma medidas concretas para investigar ou punir a infração.**

Diferente da suspensão, que apenas congela temporariamente o prazo, a interrupção reinicia completamente a contagem do prazo prescricional.

A prescrição pode ser interrompida, por exemplo, quando a administração ajuíza uma ação de investigação ou inicia formalmente um processo administrativo sancionador. Além disso, mesmo antes da formalização do processo, se a administração começar a realizar atos inequívocos de investigação, como perícias, auditorias ou relatórios técnicos, a prescrição também será interrompida.

Isso significa que, a partir desse momento, um novo prazo começará a contar, garantindo que a infração possa ser apurada e punida dentro dos limites legais.

Esses mecanismos de prescrição, suspensão e interrupção são essenciais para equilibrar o poder de polícia da administração pública, garantindo que as sanções sejam aplicadas dentro de prazos razoáveis, ao mesmo tempo em que evitam a impunidade em casos que exigem investigação mais detalhada.

Resumo

Conceito de Poder de Polícia:

- É a prerrogativa da administração pública de limitar direitos individuais para garantir o interesse coletivo.

Características do Poder de Polícia

- Deve estar previsto em lei → O Estado só pode limitar direitos se houver previsão legal.
- Exerce fiscalização e aplica sanções → Pode atuar preventivamente ou repressivamente.
- Incide sobre bens, atividades e direitos → Diferente da polícia judiciária, que incide sobre pessoas.

Manifestações do Poder de Polícia:

- Norma geral (ato normativo): Aplicabilidade ampla e abstrata, sem destinatário específico.
- Ato individual (Ato concreto): Aplicado a um caso específico e a um destinatário determinado.
- Ato Preventivo: Impede a infração antes que aconteça.
- Ato Repressivo: Aplica sanções após a infração ser cometida.
- Poder de Polícia Administrativa:
 - Foco: Ilícitos administrativos
 - Sanções: Administrativas (multa, embargo, cassação)
 - Incidência: Sobre bens, direitos e atividades
 - Natureza: Primordialmente preventiva, mas pode ser repressiva
- Poder de Polícia Judiciária:
 - Foco: Ilícitos penais (crimes)
 - Sanções: Criminais (reclusão, detenção)
 - Incidência: Sobre pessoas
 - Natureza: Primordialmente repressiva, mas pode ter ações preventivas

Requisitos para o Exercício Regular do Poder de Polícia:

- Deve ser exercido pelo órgão competente.
- Precisa respeitar os limites da lei.
- Deve seguir o devido processo legal.
- Não pode haver abuso ou desvio de poder.

Competência para o Exercício do Poder de Polícia:

- O poder de polícia originário pertence ao ente federativo (União, Estados, DF e Municípios).
- O poder de polícia delegado pode ser transferido para pessoas jurídicas de direito público da administração indireta (ex: autarquias e fundações públicas de direito público).
- Como regra, PJ de direito privado não exerce poder de polícia.

Ciclo do Poder de Polícia:

- Ordem (Legislação): Criada por lei, estabelece normas e restrições.
- Consentimento: O Estado autoriza um particular a exercer determinada atividade.

- Fiscalização: O Estado verifica se o particular está cumprindo as normas.
- Sanção: O Estado aplica penalidades em caso de descumprimento.

Delegação do Poder de Polícia para PJ de Direito Privado:

- Entendimento Inicial do STF: Apenas atos materiais (meros atos de execução, sem manifestação de vontade pública) poderiam ser delegados.
- Ampliação pelo STJ: Além dos atos materiais, permitiu a delegação das etapas de consentimento e fiscalização.
- Nova Decisão do STF: Permitiu, em casos excepcionais, a delegação da etapa de sanção para PJ de direito privado.
 - Mas com requisitos cumulativos rigorosos: Previsão Legal, Administração Indireta, Capital Público, Prestação de Serviço Público, Regime Não Concorrencial.

Atribuições da Guarda Municipal no Poder de Polícia:

- Pode exercer poder de polícia de trânsito, aplicando sanções, desde que haja previsão legal.
- O STF decidiu que a fiscalização de trânsito é um poder de polícia administrativo, independente de ser exercido por órgão policial.

Atributos do Poder de Polícia:

- Discricionariedade: A administração pública pode escolher quando e como exercer o poder de polícia, conforme conveniência e oportunidade.
- Coercibilidade ou Imperatividade: As decisões da administração impõem obrigações ao cidadão, mesmo sem sua concordância.
- Autoexecutoriedade: Permite que a administração execute diretamente suas decisões, sem necessidade de autorização judicial.
 - A autoexecutoriedade só pode ser aplicada quando houver previsão legal ou situação de urgência.
 - Multas não são autoexecutórias; para serem cobradas, dependem de ação judicial.

Contraditório e Autoexecutoriedade

- Regra geral: o contraditório é prévio, ou seja, o cidadão pode se defender antes da aplicação da sanção.
- Exceção: Na autoexecutoriedade, o contraditório ocorre depois da ação administrativa (contraditório diferido).

Prescrição das Sanções no Poder de Polícia:

- O poder de polícia não pode aplicar sanções indefinidamente. Existem prazos para a punição.
 - Prescrição Punitiva: Tempo máximo para a administração aplicar a sanção após a infração. 5 anos (regra geral)
 - Prescrição de Infração Permanente: Quando a infração se prolonga no tempo, o prazo começa a contar quando a irregularidade cessa.
 - Prescrição Vinculada ao Crime: Se a infração administrativa for decorrente de um crime, o prazo segue a prescrição penal.
 - Prescrição da Execução da Sanção: Após a penalidade ser aplicada, a administração tem um prazo para cobrá-la. 5 anos após a aplicação da multa.
 - Prescrição Intercorrente: Processo fica parado por mais de 3 anos → sanção é extinta.
 - Suspensão da Prescrição: O prazo pausa temporariamente, mas volta de onde parou.
 - Interrupção da Prescrição: O prazo zera e começa a contar do início novamente.
-

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
